

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1783/2551

นายยง อารีเจริญเลิศ
บริษัทยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66, มาตรา 150, มาตรา 349, มาตรา 654, มาตรา 904, มาตรา 968

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

บริษัทจำเลยมีวัตถุประสงค์ในข้อ (4) คือ การรับ ออก โอนและสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น และตามข้อ (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้า ประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น การที่จำเลยรับ ออว์ลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นการค้าประกันอย่างหนึ่ง จึงเป็นการกระทำตาม วัตถุประสงค์ของจำเลย

การออกตัวสัญญาใช้เงินและผู้ออกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นการตกลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 911, 968 (1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่ง กฎหมายมิได้วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน จึงมิใช่การให้กู้ยืม เงินตามความหมายของ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 การที่ระบุ อัตราดอกเบี้ยไว้ในตัวสัญญาใช้เงินอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ก็มีใช้กรณีเรียกดอกเบี้ย เกินอัตราอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งไม่ต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินจึงไม่เป็นโมฆะ

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ป. ลูกหนี้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นเพียงวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดจึงไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่

บริษัท ป. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดใช้เงินปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้รับชำระเงิน ต่อมาบริษัท ป. ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การที่โจทก์นำตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 บัญญัติไว้ โจทก์มิได้มอบหรือโอนสิทธิอันเกิดแต่ตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่ผู้ใด โจทก์จึงยังคงเป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้อวัลตั๋วสัญญาใช้เงินได้

ในคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ป. ลูกหนี้โจทก์ระบุอัตราดอกเบี้ยที่ขอรับชำระหนี้ไว้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยในบัญชีแนบท้ายคำขอรับชำระหนี้ระบุในช่องหมายเหตุว่า ลูกหนี้มิได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้เมื่อครบกำหนด แต่ได้มีการตกลงทางวาจาว่า อัตราดอกเบี้ยใหม่จะเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ดังนั้นจำเลยผู้รับอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัท ป. ผู้ออกตั๋วแก่โจทก์ จึงต้องรับผิดชอบในต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 3/2541 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2541 จำนวนเงิน 23,000,000 บาท ที่บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2542 ณ ที่ทำการของบริษัทปัญญา

พล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด โดยมีบริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเป็นผู้รับอวัลต์สัญญาใช้เงินดังกล่าว ในการชำระดอกเบี้ยตามสัญญา ใช้เงินดังกล่าว บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ส่งจ่ายเช็คจำนวน 4 ฉบับ ชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2542 ให้แก่โจทก์ และโจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว เมื่อถึงกำหนดใช้เงิน โจทก์นำสัญญาใช้เงินไปยื่นให้บริษัท ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยชำระเงินตามสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ ปรากฏว่าไม่ได้รับชำระเงิน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท ปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาล มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ ซึ่งโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลายดังกล่าว ขอให้บังคับ จำเลยชำระเงิน 26,962,301.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ของต้น เงิน 23,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ตามสัญญาใช้เงินตามฟ้องเพราะ กรรมการจำเลยที่อวัลต์สัญญาใช้เงินกระทำการนอกวัตถุประสงค์ของจำเลย จำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ในการรับอวัลต์สัญญาใช้เงินให้แก่ผู้ใด การอวัลต์สัญญา ใช้เงินของกรรมการจำเลยไม่มีผลผูกพันจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 66 เมื่อสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินแล้ว โจทก์ไม่เคยนำสัญญา ใช้เงินไปยื่นต่อบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเพื่อให้ใช้เงิน บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยจึงไม่ได้ผิดนัดต่อ โจทก์ โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงสัญญาใช้เงินตามฟ้องเพราะต้นฉบับสัญญาใช้เงินไม่ได้ อยู่ในความครอบครองของโจทก์ โจทก์ได้นำต้นฉบับสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับ ชำระหนี้ในคดีหมายเลขที่ ลพ. 8/2542 (ที่ถูกต้องหมายเลขแดงที่ พ.8/2542) ของ ศาลล้มละลายกลางแล้ว หนี้ตามสัญญาใช้เงินจึงระงับไปแล้วโดยการแปลงหนี้

ใหม่ เมื่อโจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับชำระหนี้จากบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ในคดีหมายเลขแดงที่ ลพ.8/2542 (ที่ถูกคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542) ของศาลล้มละลายกลาง โดยโจทก์ได้เห็นชอบในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ที่กำหนดให้โจทก์รับชำระหนี้ตามที่ขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลา 25 ปี หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจึงระงับไป หนี้ที่แปลงขึ้นมาใหม่ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีกและยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ใหม่ที่แปลงมา ตัวสัญญาใช้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นโมฆะ เพราะมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงิน จึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 23,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 3,962,301.35 บาท และหากโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่ขอรับชำระหนี้ในคดีขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ในคดีหมายเลขแดงที่ ลพ.8/2542 (ที่ถูกคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542) ของศาลล้มละลายกลางเพียงใด ก็ให้นำมาหักจากหนี้ของโจทก์ในคดีนี้เพียงนั้น ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 60,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 30,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ให้แก่ โจทก์โดยมีบริษัทปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลยเป็นผู้รับอาวัล โจทก์นำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542 ของศาลล้มละลายกลาง คดีระหว่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวก ผู้ร้องขอ บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,654,109.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 23,000,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จจากบริษัทปัญญาพลเปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบกับคำสั่งดังกล่าว ปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้อง เป็นการที่กรรมการจำเลยกระทำการนอกวัตถุประสงค์ของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุวัตถุประสงค์ของจำเลยในข้อ (4) คือ การรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เป็นอย่างอื่น และตามข้อ (35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้น การที่จำเลยรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องซึ่งเป็นการค้ำประกันอย่างหนึ่ง จึงเป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ของจำเลยแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อสองที่จำเลยฎีกามีว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่กำหนดอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และผู้ออกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เป็นการตกลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911, 968 (1) ประกอบด้วยมาตรา 985 ซึ่งกฎหมายมิได้วางข้อจำกัดอันใดไว้จึงแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน จึงมิใช่การให้กู้ยืม

เงินตามความหมายของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 การที่
ระบุดอกเบี้ยไว้ในตัวสัญญาใช้เงินอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ก็มีใช้กรณีเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ทั้งไม่ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตามตัว
สัญญาใช้เงินตามฟ้องจึงไม่เป็นโมฆะดังที่จำเลยเข้าใจ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อสามที่จำเลยฎีกามีว่า เห็นตามตัวสัญญาใช้เงินระบุไปโดยการแปลงนี้
ใหม่แล้วหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่นคำขอรับชำระ
หนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด เป็นการเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ เป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 นั้น เห็นว่า เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งในคดี
หมายเลขแดงที่ พ.8/2542 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทปัญญาพล
เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้แล้ว โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใน
การฟื้นฟูกิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ซึ่งโจทก์ก็เบิกความยืนยันว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทปัญญาพล เปเปอร์
อินดัสตรี จำกัด ข้อนี้จำเลยก็ไม่นำสืบโต้แย้งว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้แล้วเห็นตามตัว
สัญญาใช้เงินตามฟ้องจึงยังไม่ระบุ การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการดัง
กล่าวเป็นเพียงวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ เมื่อเห็นตาม
ตัวสัญญาใช้เงินยังไม่ระบุจำเลยผู้ค้าประกันด้วยอาวัลจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัท
ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ออกตั๋วด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาข้อสี่ที่จำเลยฎีกามีว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินหรือไม่ จำเลยฎีกา
ว่า โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว โจทก์จึง
ไม่ใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินอีกต่อไป เห็นว่า บริษัทปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
ออกตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดใช้เงินปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้

รับชำระเงิน ต่อมาบริษัทปัญญาพล เปเปอ์ อินดัสตรี จำกัด ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การที่โจทก์นำตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัติไว้ โจทก์มิได้มอบหรือโอนสิทธิอันเกิดแต่ตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้แก่ผู้ใด โจทก์จึงยังคงเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้อวัลตัวสัญญาใช้เงินตามตัวได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยมีว่า โจทก์ยื่นตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้วหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่า เมื่อตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องถึงกำหนดชำระ โจทก์นำไปยื่นเพื่อเรียกเก็บเงิน ณ ที่ทำการของบริษัทปัญญาพล เปเปอ์ อินดัสตรี จำกัด และเรียกเก็บเงินจากจำเลยซึ่งสถานที่ทำการของบริษัทดังกล่าวและของจำเลยตั้งอยู่ที่เดียวกันมีกรรมการชุดเดียวกัน แม้ตอนตอบคำถามค้านโจทก์จะเบิกความว่า นำตัวสัญญาใช้เงินไปยื่นให้นายสุพจน์ซึ่งเป็นผู้ลงชื่อในตัวสัญญาใช้เงินและเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทปัญญาพล เปเปอ์ อินดัสตรี จำกัด ณ ที่ทำการของบริษัทดังกล่าวก่อนตัวสัญญาใช้เงินจะถึงกำหนด แต่โจทก์เบิกความตอบคำถามตั้งยืนยันว่าโจทก์ทวงถามด้วยวาจา และได้นำตัวสัญญาใช้เงินไปมอบให้กับนายสุพจน์เมื่อตัวถึงกำหนดใช้เงิน ฝ่ายจำเลยคงมีนายสุพจน์เบิกความเพียงว่า โจทก์ไม่เคยเอาตัวสัญญาใช้เงินมายื่นกับนายสุพจน์ แต่นายสุพจน์รับว่าเป็นกรรมการของทั้งสามบริษัทคือ บริษัทปัญญาพล เปเปอ์ อินดัสตรี จำกัด บริษัทปัญญาพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และจำเลย ตัวสัญญาใช้เงินหมายเลข จ.2 นายสุพจน์รับว่าลงชื่อในช่องผู้ออกตัว และผู้อวัลทั้งสองคน ผู้ออกตัวและผู้อวัลมีที่ทำการอยู่ที่เดียวกัน ทั้งเบิกความรับว่ามูลหนี้เดิมก่อนที่จะมีการออกตัวสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.2 ก็เป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินเหมือนกัน เป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินใหม่ชำระหนี้ตัวสัญญาใช้เงินฉบับเก่า เห็นว่า เมื่อนำจำนวนเงินที่ระบุในตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ซึ่งมีถึง 23,000,000 บาท มา

พิจารณาประกอบคำเบิกความของโจทก์และคำรับของนายสุพจน์พยานจำเลยแล้ว น่าเชื่อว่าโจทก์ได้เบิกความไปตามความจริงเพราะไม่มีเหตุผลใดที่โจทก์จะไม่นำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ไปยื่นให้ผู้จ่ายและผู้อวัลทั้งสองใช้เงินตามตัวเมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนด เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.3 ว่า ก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในวันที่ 28 มีนาคม 2543 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2542 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2542 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และต่อมาวันที่ 11 ตุลาคม 2542 โจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามเอกสารหมายเลข จ.2 โดยนำตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 มาขอรับชำระหนี้ดังกล่าว พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอจึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ยื่นตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องให้ผู้จ่ายและผู้อวัลทั้งสองใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน แต่ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ตามที่ระบุในตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 นั้น ปรากฏว่าในคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ลูกหนี้นายสมยศเป็นผู้ยื่นคำรับชำระหนี้ดังกล่าวตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์ระบุอัตราดอกเบี้ยที่ขอรับชำระหนี้ไว้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยในบัญชีแนบท้ายคำขอรับชำระหนี้เอกสารหมายเลข จ.2 ระบุในช่องหมายเหตุว่า ลูกหนี้มิได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้เมื่อครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 2542 แต่ได้มีการตกลงทางวาจาว่า อัตราดอกเบี้ยใหม่จะเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ในตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้เอกสารหมายเลข จ.2 แผ่นที่ 3 ก็มีหมายเหตุข้อเดียวกันนี้โดยโจทก์ลงชื่อในช่องเจ้าหน้าที่เอง ดังนั้น จำเลยผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทบุญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ผู้ออกตัวแก่โจทก์ จึงต้องรับผิดชอบในต้นเงิน 23,000,000 บาท

พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย หาใช้ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ตาม
เอกสารหมาย จ.2 ไม่ ที่ศาลล่างพิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี๋ยให้จำเลยชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา
30,000 บาท แก่โจทก์

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-เรวัตร อิศราภรณ์-ประทีป เฉลิมภัทรกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>